

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת חילי טרופר

פ/25/3330

הצעת חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים) (תיקון – הודעות חירום מוגשות),

התשפ"ג–2023

1. תיקון שם החוק בחוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), התשס"ה–2005¹ (להלן – החוק העיקרי) בשם החוק, במקום "(כתוביות ושפת סימנים)" יבוא "(התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות)".

2. תיקון סעיף 1 בסעיף 1 לחוק העיקרי, אחרי ההגדרה "משרד פרטי" יבוא :
"מתורגמן מקצועי לשפת סימנים ישראלית" – מי שמתקיים בו אחד מאלה :

(1) הוא בעל תעודת גמר מתורגמנות לשפת סימנים ישראלית מהאגף להכשרה מקצועית ופיתוח כוח אדם במשרד הכלכלה והתעשייה ;

(2) הוא בעל תעודת מתורגמן לשפת סימנים ישראלית ממוסד מוכר להשכלה גבוהה כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח–1958², שניתנה עד שנת 2017 ;

(3) הוא סיים בהצלחה קורס תרגום לשפת סימנים ישראלית באגודת החירשים בישראל, במימון משרד הרווחה והביטחון החברתי או המוסד לביטוח לאומי, בשנים 1989 עד 2002 ;".

3. בסעיף 9 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (ב) –

(א) האמור בו יסומן כפסקה (1), ובסופה יבוא "לפי הוראות סעיף קטן זה" ;

¹ ס"ח התשס"ה, עמ' 956 : התשע"ח, עמ' 253.
² ס"ח התשי"ח, עמ' 191.

(ב) אחרי פסקה (1) יבוא :

"(2) הכתוביות בהודעות החירום יהיו גלויות לכלל הצופים ויביאו בכתב ובזמן אמת את תוכן הודעת החירום, בשפה שבה נמסרת הודעת החירום.

(3) התרגום לשפת סימנים בהודעת החירום ייעשה בידי מתורגמן מקצועי לשפת סימנים ישראלית; התרגום לשפת סימנים יהיה גלוי לכל הצופים, דמות המתורגמן תופיע על רקע אחיד, על דמותו לא יופיע מידע אחר, פלג גופו העליון, לפחות, ייראה ויוצג על 50% לפחות מהמסך, ולבושו יהיה בגוון מנוגד לרקע.

(4) על אף האמור בפסקה (3), הייתה הודעת החירום הצהרה לתקשורת בשידור חי וישיר, תחול האחריות ללוותה במתורגמן מקצועי לשפת סימנים ישראלית על הגורם שמוסר את ההצהרה, והמתורגמן יצולם וישודר לצד הדובר או שתמונת המתורגמן תופיע לצד תמונת הדובר ובגודל שווה לה ויחולו על הצגתה הוראות פסקה (3).

(5) הכתוביות כאמור בפסקה (2) והמתורגמן המקצועי לשפת הסימנים הישראלית כאמור בפסקה (3) או (4) יוצגו בעת ובעונה אחת עם הדובר בהודעת החירום.

(6) לא יאוחר משעתיים מסיום שידורה של הודעת החירום, למעט הודעה מתפרצת שהיא התראה מיידית כגון אזעקה, יפרסם הגורם שמסר את הודעת החירום באתר האינטרנט שלו קובץ קול וקובץ הקראה של נוסח הודעת החירום, וקבצים כאמור של הודעת החירום בשפה פשוטה; לעניין זה, "קובץ הקראה" – לרבות קובץ דיגיטלי הניתן להקראה באמצעות תוכנת הקראה או הניתן להמרה לבריייל באמצעות מדפסת לשימוש אנשים עם עיוורון הנעזרים בתוכנות הקוראות מידע ממוחשב."

(2) בסעיף קטן (ד) –

(א) בהגדרה "הודעת חירום", ברישה, אחרי "הודעה מתפרצת משודרת בערוץ טלוויזיה" יבוא "הצהרה לתקשורת בשידור חי וישיר";

(ב) בהגדרה "אירוע חירום אזרחי" בסופה יבוא "או מצב של מחלה מידבקת מסוכנת שהוכרזה לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם, 31940;";

(ג) אחרי ההגדרה אירוע קרינה רדיולוגי" יבוא:

"הצהרה לתקשורת בשידור חי וישיר" – מסיבת עיתונאים שמקיים גורם מטעם רשות ציבורית כהגדרתה בסעיף 19א לחוק השוויון, ובכלל זה הודעה, או הצהרה לתקשורת שמוסר גורם כאמור, המשודרת בשידור חי וישיר, שלמשדר הטלוויזיה ניתנה התראה עליה פחות מ-48 שעות מראש;".

דברי הסבר

כללי חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), התשס"ה-2005 (להלן – החוק), קובע בין היתר את חובתו של משדר טלוויזיה לערוך התאמות נגישות של תכונות ושל הודעות חירום. החוק קובע את חובת תאגיד השידור הישראלי ללוות כל הודעת חירום, באופן סביר, בכתוביות ובתרגום לשפת סימנים, ואילו משדר טלוויזיה אחר יכול להסתפק בכתוביות המפנה צופים עם לקות שמיעה להודעת החירום המשודרת בידי התאגיד. הודעת חירום היא הודעה מתפרצת על אירועי חירום שונים, כגון אירוע חירום אזרחי, מבצע צבאי, ותנאי מזג אויר קיצוניים המהווים סכנה. בהצעת החוק המתפרסמת בזה מוצעים כמה תיקונים שמטרתם להגביר את הנגישות של הודעות אלה לאנשים עם מוגבלות.

סעיף 1 מציע לתקן את שם החוק כדי לבטא את מהותו – התאמות נגישות בשידורי הטלוויזיה עבור אנשים עם מוגבלות מסוגים שונים.

סעיף 2 מציע לקבוע תנאי כשירות למתורגמן מקצועי לשפת סימנים ישראלית לעניין ליווי הודעות חירום. מתורגמן מקצועי יהיה מי שקיבל תעודת גמר בבחינה הממשלתית שעורך משרד הכלכלה והתעשייה, ובטרם נערכה בחינה כאמור – מי שלמד בעבר במסגרות שקיימו קורסים בתחום זה, לפי התקופות כמפורט בהגדרה המוצעת.

סעיף 3 מוצע לקבוע כי לעניין הודעת חירום שמשדר תאגיד השידור הישראלי, הכתוביות שבהן תלווה ההודעה יהיו כתוביות גלויות והתרגום לשפת סימנים יהיה על ידי מתורגמן מקצועי לשפת סימנים ישראלית. דמותו של המתורגמן תוצג באופן שיקל על הצופים לראותה, והכתוביות והמתורגמן יוצגו עם

³ ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' (ע) 191, (א) 239.

הדובר. עוד מוצע לקבוע כי הודעת חירום תיחשב גם הצהרה לתקשורת או מסיבת עיתונאים, ובלבד שההודעה עליהן נמסרה פחות מ-48 שעות לפני מועד שידורן. מוסר ההצהרה לתקשורת הוא שיידרש להעמיד מתורגמן מקצועי לשפת סימנים ישראלית, אשר יצולם וישודר עם מוסר ההצהרה, או שתמונתו תשודר בצד תמונת הדובר ובגודל שווה לה. נוסף על כך, בתוך שתיים מסיום שידור הודעת החירום יידרש הגורם שמסר את הודעת החירום לפרסם באתר האינטרנט שלו קובץ קול וקובץ הקראה המיועד לאנשים עם עיוורון של נוסח הודעת החירום, וכן קובץ קול וקובץ הקראה שבהם תובא הודעת החירום בשפה פשוטה המותאמת לאנשים עם מוגבלות שכלית.

כמו כן, נוכח הניסיון שנצבר במשבר נגיף הקורונה החדש, מוצע להוסיף להגדרה "אירוע חירום" שבסעיף 9(ד) לחוק מצב של מחלה מידבקת מסוכנת שהוכרזה לפי פקודת בריאות העם, 1940, כך שהודעה לגבי אירוע כאמור תיחשב הודעת חירום לגבי החוק.

הצעת חוק בנוסח זהה אושרה בקריאה הראשונה בכנסת העשרים וארבע (הצעות חוק הכנסת – 893) ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ד באייר התשפ"ג (15.05.2023)